

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 216

16 de septiembre de 2026

Presentada por la señora *Moran Trinidad*

(Por Petición de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico)

Referida a

RESOLUCIÓN CONJUNTA

Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales enmendar el Reglamento Núm. 4860, "Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas Territoriales, los Terrenos Sumergidos bajo estas y la Zona Marítimo-Terrestre," a los fines de establecer que las concesiones otorgadas a industrias turísticas se mantengan vigentes o que se expida una autorización provisional, mientras el Departamento evalúa una solicitud de renovación oportunamente presentada; ordenar la tramitación de dicha enmienda conforme a la Ley 38-2017, según enmendada; requerir un informe a la Asamblea Legislativa; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (Departamento), mediante el Reglamento Núm. 4860, regula el otorgamiento, renovación y vencimiento de concesiones y autorizaciones para el aprovechamiento de bienes de dominio público en la zona marítimo-terrestre. Dicho Reglamento reconoce expresamente, en su Sección 5.11, que las concesiones para actividades turísticas, incluyendo hoteles, hospederías, restaurantes y estructuras accesorias, constituyen un uso de excepción permitido del dominio público costero.

El sector turístico ha planteado ante esta Asamblea Legislativa, a través de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA), la conveniencia de que el Departamento cuente con un mecanismo reglamentario que permita la continuidad temporera de permisos vigentes mientras se completa la evaluación de solicitudes de renovación relacionadas con el uso de la zona marítimo-terrestre. Esta consideración responde a la naturaleza técnica y multifactorial de dichas evaluaciones, y no constituye un señalamiento sobre el desempeño de una administración en particular, sino el reconocimiento de una laguna estructural en el marco reglamentario vigente que puede afectar, por igual, a cualquier concesionario turístico con independencia de quién tenga a su cargo la evaluación en un momento dado.

En efecto, el Reglamento Núm. 4860 carece de un mecanismo de continuación de vigencia o permiso provisional para estas concesiones mientras el Departamento evalúa una solicitud de renovación presentada oportunamente conforme a la Sección 10.2. Como resultado, un concesionario turístico que cumple con todos los requisitos de renovación puede, por el mero transcurso del plazo mientras la agencia completa su evaluación, quedar sujeto a un vencimiento técnico de su concesión bajo la Sección 10.4(A)(1), con la consiguiente interrupción de operaciones y el correspondiente impacto económico y en el empleo asociado a la actividad turística.

El propio Reglamento Núm. 4860 reconoce, en su Sección 15.3(A), la conveniencia de permitir la continuación de un uso mientras una solicitud está diligentemente tramitándose, aunque dicha disposición se limita a determinadas áreas de alto valor natural con Mapa Preliminar publicado. Esta Asamblea Legislativa estima meritorio ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales extender un principio equivalente, cónsono con la propia sugerencia planteada por el sector regulado, a las concesiones de industria turística sujetas a renovación, sin perjuicio de que el Departamento pueda dar por terminada dicha continuación si constata incumplimiento del concesionario con los términos de su concesión o con las disposiciones del Reglamento.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
2 enmendar el Reglamento Núm. 4860, “Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia,
3 Conservación y Administración de las Aguas Territoriales, los Terrenos Sumergidos bajo
4 estas y la Zona Marítimo-Terrestre,” a los fines de establecer que las concesiones
5 otorgadas a industrias turísticas se mantengan vigentes o que se expida una autorización
6 provisional, mientras el Departamento evalúa una solicitud de renovación
7 oportunamente presentada; ordenar la tramitación de dicha enmienda conforme a la Ley
8 38-2017, según enmendada; requerir un informe a la Asamblea Legislativa; y para otros
9 fines relacionados.

10 Sección 2.- Corresponderá al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales,
11 en el ejercicio de su discreción técnica y mediante el procedimiento de reglamentación
12 dispuesto en la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento
13 Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico,” determinar el texto
14 reglamentario específico, la ubicación dentro de la estructura del Reglamento, y
15 cualesquiera enmiendas de conformidad que resulten pertinentes para instrumentar el
16 principio dispuesto en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.

17 Sección 3.- El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales deberá
18 informar a la Asamblea Legislativa, dentro de los noventa (90) días siguientes a la
19 aprobación de esta Resolución Conjunta, sobre las gestiones realizadas para cumplir con
20 lo aquí ordenado.

- 1 Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después
- 2 de su aprobación.